Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
2ª Vara Judicial da Comarca de Caçapava do Sul

Av. Santos Dumont, 455, Fórum - Bairro: Centro - CEP: 96570000 - Fone: (55)3029-9949 - Email: frcacapsul2vjud@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5003865-92.2022.8.21.0040/RS

AUTOR: ANA CARMELINA CORREA PINTO

RÉU: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

SENTENÇA

1. RELATÓRIO

ANA CARMELINA CORREA PINTO ajuizou **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL** contra a **CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE**, por meio da qual narrou que desde o início de 2016 é portadora de Imunodeficiência Comum Variável (CID 10 - D83.0). Refere que é dependente de plano de saúde, junto à demandada, desde 1992. Contou que em função da moléstia que a acomete, necessita realizar, a cada 21 dias, procedimento hospitalar, com aplicação de anestesia geral. Relatou que seu quadro de saúde agravou com a pandemia. Narrou que o seu médico prescreveu, a fim de estabilizar seu quadro clínico, a aplicação de imunoprofilaxia com EVUSHELD, a cada seis meses. Relatou que o demandado indeferiu o fornecimento do medicamento, uma vez que este não se encontra no Rol da ANS. Alegou que fez uso do medicamento, em ambiente hospitalar, sendo este fornecido pela requerida, mediante assinatura de documento, incumbindo o pagamento integral da medicação à autora. Relatou que não possui condições financeiras de efetuar o pagamento da medicação. Discorreu acerca do direito que entende aplicável. Alegou a ocorrência de dano moral. Postulou, liminarmente: a) a determinação para que a ré autorize o custeio da medicação em questão, enquanto for necessária sua utilização; b) que a requerida se abstenha de indeferir futura aplicação ou tratamento proposto pelo seu médico, acerca da doença que a acomete; c) determinar que a ré assuma o débito confessado pela autora, a título da compra do medicamento pleiteado, devendo ser comunicado o Hospital em que realizado o procedimento, acerca da troca do titular do débito e d) determinar que o réu assegure à autora o direito de ter um acompanhante, em futuras internações. Ao final, postulou a procedência da demanda, com a confirmação da liminar pleiteada e a condenação da requerida ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de danos morais, em favor da autora (evento 1, INIC1). Fez requerimentos de praxe e juntou documentos.

Recebeu-se a inicial, deferiu-se a gratuidade judiciária e deferiu-se o pedido liminar, apenas no que tange ao fornecimento do medicamento e aplicação do EVUSHELD, nos termos da prescrição do médico (evento 9, DESPADEC1).

A autora apresentou nova manifestação e juntou documentos (evento 18, PET1).

Citada (evento 17, PRECATORIA1), a requerida apresentou contestação (Eventos 19, 20 e 21). Inicialmente, esclareceu que a CAPESAÚDE não é um plano de saúde comercial e individual, mas sim, um plano de saúde de contratação coletiva e por adesão, sem fins lucrativos, administrado na modalidade autogestão. Discorreu acerca da inaplicabilidade do CDC às operadoras de saúde de autogestão. Destacou que na época dos fatos, não se encontrava vigente a Lei n. 14.454/2022. Alegou que o medicamento postulado pela requerida não possui cobertura contratual e legal, sendo lícita a negativa do fornecimento. Referiu que em razão da negativa do fornecimento, a autora autorizou a compra e a utilização do medicamento, pelo que não realizou solicitação de reembolso administrativamente. Alegou o cumprimento da liminar, disponibilizando a medicação, porém, a autora não compareceu para a aplicação. Referiu que a autora informou que o seu médico havia suspendido a aplicação das demais doses, em razão da ineficácia do medicamento. Relatou que desde 07/03/2023, o medicamento EVUSHELD está suspenso pela ANVISA para uso no Brasil, pelo que pleiteou a revogação da medida liminar. Discorreu acerca da legislação que entende aplicável. Alegou a não caracterização de dano moral. Referiu a não comprovação do dano material pretendido, em razão da inexistência de juntada de nota fiscal. Referiu a inexistência de cobertura contratual para reembolso. Alegou que a autora não faz jus a acompanhante, considerando que não se enquadra nos casos previstos em lei, bem como pelo fato de que se trata de plano de saúde de acomodação coletiva. Ao final, postulou a improcedência total da demanda e juntou documentos.

Houve apresentação de réplica à contestação (evento 25, RÉPLICA1).

Instadas acerca do interesse na produção de provas, as partes nada postularam.

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Decido.

2. FUNDAMENTAÇÃO

O feito está estreme de vícios e irregularidades formais. Ausentes preliminares, passo, de imediato, ao mérito.

A Súmula 608 do STJ preconiza que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. [grifei]

Além disso, o fato de não ser aplicável o CDC aos contratos de plano de saúde sob a modalidade de autogestão, não atinge o princípio da força obrigatória do contrato, sendo necessária a observância das regras do CC/2002, em matéria contratual, notadamente acerca da boa-fé objetiva e dos desdobramentos dela decorrentes (AgInt no AREsp 835.892/MA, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 30/08/2019).

Assim, o fato da administração por autogestão afastar a aplicação do CDC, não atinge o princípio da força obrigatória do contrato (*pacta sunt servanda*); e a aplicação das regras do Código Civil em matéria contratual, tão rígidas quanto a legislação consumerista (REsp nº 1.644.829/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 23/2/2017).

Feito tais esclarecimentos, passo à análise dos requerimentos.

2.1. Da medicação pleiteada.

Em sede de réplica (evento 25, RÉPLICA1), **a autora informou que não mais necessita da medicação pleiteada em sede inicial**.

Ainda, houve a **informação de que o medicamento EVUSHELD foi suspenso pela ANVISA para uso no Brasil, considerando a ausência de comprovação de eficácia** (evento 19, ANEXO15).

Assim, é evidente a perda superveniente do objeto, quanto ao requerimento de fornecimento do medicamento EVUSHELD, à autora.

Da mesma forma, considerando a ausência de necessidade de internação, para aplicação do medicamento supramencionado, entendo, por também prejudicado o requerimento referente ao direito à acompanhante, quando das internações.

Dessa forma, deve a ação ser julgada extinta, quanto aos referidos pontos, bem como deve a liminar deferida ser revogada.

2.2. Da assunção da responsabilidade pelo pagamento de despesas com medicamentos.

A parte autora alega que é dependente de seu genitor no Plano de Saúde demandado. Tal fato é incontroverso, diante da documentação apresentada (evento 1, OUT3), bem como pela ausência de insurgência, quanto ao ponto, pela demandada.

Ainda, a requerente referiu ser portadora de doença grave, pelo que, a fim de estabilizar seu quadro clínico, houve a prescrição, em 29/06/2022, da aplicação do medicamento EVUSHELD, a cada seis meses (evento 1, LAUDO11).

Entretanto, a cobertura do plano, para o fornecimento do medicamento, restou indeferida, sob a justificativa de que o medicamento não se encontrava previsto no Rol da ANS (evento 1, OUT16).

Por tal motivo, alega ter ficado internada no período de 19/09/2022 até 02/10/2022, para fins de aplicação da medicação referida, tendo de assumir a responsabilidade pelo pagamento do remédio.

Indicou, inicialmente, que o valor cobrado foi de R$ 14.199,09, conforme documento datado de 26/09/2022 (evento 1, OUT17). Após, juntou novos documentos, referindo que o valor cobrado foi de R$ 27.546,14.

Em contrapartida, a parte requerida alega a inexistência do dever de reembolsar tais valores, considerando que não estava obrigada ao fornecimento da medicação referida, além de que não houve o requerimento administrativo do reembolso, bem como não foram apresentadas notas fiscais da compra dos fármacos.

Pois bem.

Apesar da perda superveniente do objeto, com relação ao fornecimento do medicamento, faz-se necessária breve análise acerca do mérito do pedido, para fins de definição acerca da (in)existência do dever de reembolso pela parte requerida.

Para tanto, importante destacar o Tema 990 do STJ:

"As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA."[1]

No presente caso, a parte requerida apresentou documento indicando "Voto" para a suspensão do medicamento pleitado (evento 19, ANEXO15). Entretanto, sua efetiva suspensão é facilmente constatada através do site oficial do Governo Federal[2]:

Não desconheço do fato de que, quando da prescrição e da aplicação, a medicação possuía autorização emergencial, perante a ANVISA, porém, ressalto que a suspensão se deu em função da ausência de eficácia da medicação (evento 19, ANEXO15):

> 3. **VOTO**
>
> Pelo exposto, voto pela **Suspensão** temporária da Autorização temporária do Uso Emergencial do medicamento Evusheld® (Tixagevimabe + Cilgavimabe) empresa Astrazeneca do Brasil Ltda, até que sejam apresentados novos dados que comprovem a eficácia do medicamento contra as variantes de preocupação do Sars-Cov-2 em circulação no Brasil.
>
> Caso haja lotes do medicamento em território brasileiro, a empresa deve fazer a comunicação aos profissionais de saúde quanto à ineficácia do medicamento contra as variantes em circulação do Sars-Cov-2.

É necessário destacar que a prescrição do medicamento, à autora, foi em razão do "RISCO ELEVADO DE REINFECCAO E DE DESENVOLVIMENTO DE DOENCA GRAVE RELACIONADA AO COVID-19", conforme receituário médico juntado no evento 1, LAUDO11. Isto é, a medicação foi para combater a covid-19, sendo que a sua utilização, conforme posterior parecer da ANVISA, não gozava de comprovação de eficácia.

Dessa forma, considerando a motivação da suspensão, entendo que a decisão da requerida foi acertada, considerando que não se encontra obrigada a ressarcir e/ou custear tratamento referente à medicação sem comprovação de eficácia.

Ainda, apesar da decisão proferida no evento 9, DESPADEC1, determinando o fornecimento do medicamento à autora, ou os valores correspondentes para sua aquisição, destaco que a decisão restou proferida em 13/12/2022, ou seja, período posterior às aplicações referidas, pelo que não se encontrava vigente a determinação legal.

Ademais, também não houve o requerimento administrativo quanto ao ressarcimento e/ou apresentação de nota fiscal referente à compra dos medicamentos, pelo que o documento apresentado no evento 18, NFISCAL3, não se presta para tal fim, além de que refere a utilização de dois frascos da medicação, apesar de a requerente referir apenas uma aplicação, conforme prescrição.

Dessa forma, entendo que a requerida não pode ser responsabilizada pelo pagamento/ressarcimento dos valores referentes à compra da medicação EVUSHELD, aplicada/utilizada na autora, no período de 19/09/2022 até 02/10/2022.

E, por consequência, fica prejudicado o exame do pleito indenizatório por dano moral, diante da ausência de ilícito.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, considerando a perda superveniente do objeto, quanto ao pedido de fornecimento do medicamento EVUSHELD, bem como do requerimento de acompanhante, quando da internação, para aplicação da medicação referida, **JULGO EXTINTO O FEITO**, sem resolução de mérito, apenas com relação à matéria referida, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Ainda, **REVOGO** a medida liminar deferida no evento 9, DESPADEC1.

Considerando o Princípio da Causalidade, condeno à autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios à parte requerente, estes fixados em 10% sobre o valor total da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Suspensa a exigibilidade em face da gratuidade judiciária deferida.

Ademais forte no art. 487, I, do CPC, **JULGO IMPROCEDENTES** os demais pedidos formulado na inicial por **ANA CARMELINA CORREA PINTO** em face do CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE.

Condeno a parte demandante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios à parte requerida, estes fixados em 10% sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Suspensa a exigibilidade em face da gratuidade judiciária deferida.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, baixe-se e arquive-se.

Documento assinado eletronicamente por **GUILHERME ROBERTO JASPER, Juiz de Direito**, em 11/04/2025, às 16:26:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10078505093v17** e o código CRC **c2d043dd**.

---

1. https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=990&cod_tema_final=990 ↩
2. https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2023/anvisa-suspende-temporariamente-a-autorizacao-de-uso-emergencial-de-medicamento-para-covid-19 ↩